

CONTRAT DE FRANCHISE ACADÉMIE DE KICKBOXING & SALLE DE SPORT

Régi par le Code des Obligations et des Contrats tunisien (C.O.C.)
et la législation tunisienne en vigueur en matière commerciale et de propriété industrielle

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

Le Franchiseur : [NOM DE LA SOCIÉTÉ / ACADÉMIE], société [forme juridique : SARL / SUARL],
au capital de [MONTANT] Dinars Tunisiens (DT),
immatriculée au Registre du Commerce sous le n° [B00000000],
Matricule Fiscal n° [0000000A/A/M/000],
dont le siège social est sis à [ADRESSE COMPLÈTE, VILLE, TUNISIE],
représentée par M./Mme [NOM DU REPRÉSENTANT], agissant en qualité de [GÉRANT/PDG],
ci-après dénommée « le Franchiseur »,

D'une part,

Et

Le Franchisé : M./Mme / La société [NOM], [forme juridique le cas échéant],
Carte d'Identité Nationale n° [00000000] / Registre de Commerce n° [B00000000],
demeurant à / dont le siège social est sis à [ADRESSE COMPLÈTE, VILLE, TUNISIE],
ci-après dénommé(e) « le Franchisé »,

D'autre part,

Le Franchiseur et le Franchisé étant ci-après désignés ensemble « les Parties » et individuellement « une Partie ».

PRÉAMBULE

Le Franchiseur a développé, exploité et perfectionné depuis [ANNÉE] un concept original de salle de sport spécialisée dans l'enseignement et la pratique du kickboxing et des disciplines pieds-poings associées (boxe, muay-thaï, cardio-boxing, préparation physique), sous l'enseigne « [NOM DE L'ENSEIGNE / MARQUE] », caractérisé par un savoir-faire spécifique, une méthode pédagogique propre, une identité visuelle, des normes d'aménagement et d'exploitation, ainsi qu'une notoriété commerciale.

Le Franchiseur est titulaire de la marque « [NOM DE LA MARQUE] », déposée auprès de l'Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI) sous le n° [NUMÉRO DE DÉPÔT], et souhaite développer son réseau d'académies de kickboxing en Tunisie par la voie de la franchise commerciale.

Le Franchisé, ayant pris connaissance du concept, du savoir-faire et de la réussite commerciale du réseau, a manifesté son intérêt à exploiter, à titre indépendant et à ses risques et périls, une académie de kickboxing sous l'enseigne du Franchiseur, dans le respect du concept, des normes et des méthodes définis par ce dernier.

En application de l'article 512 et suivants du Code des Obligations et des Contrats tunisien relatifs à la liberté contractuelle, ainsi que des dispositions du Code de Commerce et de la législation relative à la propriété industrielle, les Parties ont convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 — OBJET DU CONTRAT

Le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Franchiseur concède au Franchisé, qui l'accepte, le droit non exclusif d'utiliser l'enseigne, la marque, le concept, le savoir-faire et l'assistance du Franchiseur pour l'exploitation d'une académie de kickboxing et de sport de combat sous enseigne « [NOM DE L'ENSEIGNE] », à l'adresse suivante : [ADRESSE DE L'ÉTABLISSEMENT, VILLE, GOUVERNORAT], ci-après « le Point de Vente ».

Le présent contrat ne confère au Franchisé aucun mandat, ni aucune qualité de représentant, d'agent commercial ou de préposé du Franchiseur. Le Franchisé demeure un commerçant indépendant, agissant en son nom et pour son propre compte, assumant seul les risques financiers et commerciaux de son exploitation, conformément aux dispositions du Code de Commerce tunisien.

ARTICLE 2 — TERRITOIRE ET EXCLUSIVITÉ

Le Franchiseur concède au Franchisé une exclusivité territoriale limitée à la zone géographique suivante : [DÉLIMITATION PRÉCISE DE LA ZONE / RAYON DE ____ KM AUTOUR DE L'ÉTABLISSEMENT / DÉLÉGATION DE ____, GOUVERNORAT DE ____], ci-après « le Territoire ».

Pendant toute la durée du contrat, le Franchiseur s'engage à ne pas exploiter directement, ni concéder à un tiers, une franchise ou une licence portant sur une académie de kickboxing sous la même enseigne à l'intérieur du Territoire. Cette exclusivité ne s'étend toutefois pas à la vente en ligne de produits dérivés ni aux activités de formation à distance du Franchiseur.

ARTICLE 3 — DURÉE DU CONTRAT

Le présent contrat est conclu pour une durée de [NOMBRE] années, à compter de sa date de signature, soit du [DATE] au [DATE].

Il pourra être renouvelé par tacite reconduction pour des périodes successives de [NOMBRE] années, sauf dénonciation par l'une des Parties par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'autre Partie au moins [NOMBRE, ex. SIX (6)] mois avant l'échéance du terme, conformément aux principes généraux relatifs à l'exécution de bonne foi des conventions posés par l'article 243 du Code des Obligations et des Contrats.

ARTICLE 4 — DROIT D'ENTRÉE ET REDEVANCES (ROYALTIES)

4.1 — Droit d'entrée initial (Franchise Fee)

En contrepartie de la concession du droit d'usage de l'enseigne, de la marque et du savoir-faire, ainsi que de la formation initiale, le Franchisé versera au Franchiseur, à la signature du présent contrat, un droit d'entrée forfaitaire et non remboursable de [MONTANT EN CHIFFRES ET EN LETTRES] Dinars Tunisiens (DT), hors Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) applicable au taux légal en vigueur.

4.2 — Redevance périodique (Royalties)

Le Franchisé versera au Franchiseur une redevance mensuelle égale à [POURCENTAGE, ex. 5%] (hors TVA) du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par le Point de Vente, payable au plus tard le [JOUR] de chaque mois suivant celui au titre duquel elle est due, sur présentation d'une facture conforme à la réglementation fiscale tunisienne.

4.3 — Redevance de publicité et de marketing

Le Franchisé contribuera en outre à un fonds commun de publicité et de communication du réseau à hauteur de [POURCENTAGE, ex. 2%] du chiffre d'affaires hors taxes mensuel, destiné au financement des campagnes publicitaires nationales et digitales du réseau.

4.4 — Modalités de paiement et pénalités de retard

Tout retard de paiement supérieur à [NOMBRE] jours entraînera de plein droit, sans mise en demeure préalable, l'application d'intérêts moratoires au taux légal en vigueur en Tunisie, sans préjudice du droit du Franchiseur de suspendre l'assistance et l'approvisionnement jusqu'à complet règlement, et sans préjudice de la faculté de résiliation prévue à l'Article 14 ci-après.

ARTICLE 5 — SAVOIR-FAIRE ET ASSISTANCE TECHNIQUE

Le Franchiseur transmettra au Franchisé son savoir-faire, formalisé notamment dans un Manuel Opérateur (« la Bible du Franchisé »), couvrant : la méthode d'enseignement du kickboxing et des disciplines associées, les programmes d'entraînement, les normes d'encadrement et de sécurité sportive, les standards d'agencement et de décoration du Point de Vente, les procédures de gestion administrative, commerciale et comptable, ainsi que les outils de vente et de fidélisation de la clientèle.

Le Franchiseur assurera, avant l'ouverture du Point de Vente, une formation initiale obligatoire d'une durée de [NOMBRE] jours, portant sur les aspects techniques, sportifs, de gestion et de sécurité, au profit du Franchisé et/ou de son personnel encadrant (coachs et instructeurs).

Pendant toute la durée du contrat, le Franchiseur apportera une assistance technique et commerciale continue, comprenant notamment : des visites de contrôle et d'accompagnement périodiques, une assistance téléphonique et digitale, ainsi que des sessions de formation continue et de recyclage des instructeurs, dans les conditions précisées au Manuel Opérateur.

ARTICLE 6 — OBLIGATIONS DU FRANCHISEUR

Le Franchiseur s'engage à : (i) concéder au Franchisé l'usage de la marque, de l'enseigne et des signes distinctifs du réseau ; (ii) transmettre le savoir-faire et le Manuel Opérateur ; (iii) assurer la formation initiale et continue ; (iv) fournir une assistance technique et commerciale ; (v) veiller à la protection et à la défense de la marque et de l'enseigne, notamment auprès de l'INNORPI ; (vi) informer le Franchisé de toute évolution significative du concept et des normes du réseau ; (vii) respecter l'exclusivité territoriale consentie à l'Article 2.

ARTICLE 7 — OBLIGATIONS DU FRANCHISÉ

Le Franchisé s'engage à : (i) exploiter le Point de Vente conformément au concept, aux normes et aux méthodes définis par le Franchiseur et détaillés dans le Manuel Opérateur ; (ii) respecter les standards

d'agencement, d'équipement sportif, d'hygiène et de sécurité applicables aux salles de sport en Tunisie, notamment les normes relatives à la protection civile et à l'encadrement sportif encadré par le Ministère de la Jeunesse et des Sports ; (iii) employer exclusivement des instructeurs et coachs qualifiés, diplômés et/ou agréés conformément à la réglementation tunisienne relative à l'encadrement des activités sportives ; (iv) souscrire les assurances visées à l'Article 10 ; (v) régler ponctuellement le droit d'entrée et les redevances visées à l'Article 4 ; (vi) ne pas exploiter, directement ou indirectement, pendant la durée du contrat, une activité concurrente ; (vii) se conformer aux obligations fiscales, sociales (CNSS) et administratives applicables à son activité en Tunisie ; (viii) permettre au Franchiseur d'effectuer les visites de contrôle prévues à l'Article 5.

ARTICLE 8 — PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET USAGE DE LA MARQUE

La marque « [NOM DE LA MARQUE] », le logo, l'enseigne et l'ensemble des signes distinctifs du réseau demeurent la propriété exclusive du Franchiseur. Le présent contrat ne confère au Franchisé qu'un droit d'usage temporaire, personnel, non exclusif et non cessible, strictement limité à la durée du contrat et à l'exploitation du Point de Vente désigné à l'Article 1er.

Le Franchisé s'interdit d'utiliser la marque ou l'enseigne du Franchiseur à d'autres fins, de l'inclure dans sa dénomination sociale sans accord préalable écrit, de la modifier, ou de déposer, en Tunisie ou à l'étranger, toute marque, nom de domaine ou signe distinctif susceptible de créer une confusion avec ceux du Franchiseur, sous peine de poursuites conformément à la loi n° 2001-36 du 17 avril 2001 relative à la protection de la propriété littéraire et artistique et aux dispositions du droit tunisien de la propriété industrielle relatives aux marques de fabrique, de commerce et de service.

À l'expiration ou à la résiliation du présent contrat, pour quelque cause que ce soit, le Franchisé s'engage à cesser immédiatement et définitivement tout usage de la marque, de l'enseigne, des signes distinctifs et du savoir-faire du Franchiseur, et à procéder au retrait de toute signalétique, support publicitaire et élément d'identification visuelle du Point de Vente, dans un délai de [NOMBRE] jours.

ARTICLE 9 — APPROVISIONNEMENT ET FOURNISSEURS AGRÉÉS

Afin de garantir l'homogénéité et la qualité du concept, le Franchisé s'approvisionnera en équipements sportifs (sacs de frappe, gants, protections, tapis, tenues), en produits dérivés et en supports de communication auprès des fournisseurs référencés ou agréés par le Franchiseur, dont la liste figure en Annexe [N°] du présent contrat. Le Franchiseur veillera à ce que les prix pratiqués par ces fournisseurs demeurent compétitifs.

ARTICLE 10 — ASSURANCES

Le Franchisé s'oblige à souscrire et maintenir en vigueur, pendant toute la durée du contrat, les polices d'assurance suivantes : (i) une assurance responsabilité civile professionnelle et exploitation, couvrant les dommages corporels et matériels pouvant résulter de la pratique du kickboxing et des activités sportives dispensées au sein du Point de Vente ; (ii) une assurance multirisque des locaux et du matériel ; (iii) toute assurance rendue obligatoire par la législation tunisienne applicable aux salles de sport et aux établissements recevant du public (ERP). Le Franchisé remettra chaque année copie des attestations d'assurance en cours de validité au Franchiseur.

ARTICLE 11 — AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES ET CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

Le Franchisé est seul responsable de l'obtention, à ses frais, de l'ensemble des autorisations administratives nécessaires à l'exploitation du Point de Vente, notamment : l'immatriculation au Registre du Commerce, l'obtention de la carte d'identifiant fiscal auprès des services des Impôts, l'autorisation d'exploitation délivrée, le cas échéant, par le Ministère de la Jeunesse et des Sports ou l'autorité compétente pour les établissements sportifs, ainsi que le respect des normes de sécurité incendie et de protection civile

applicables aux établissements recevant du public en Tunisie.

ARTICLE 12 — NON-CONCURRENCE

Pendant toute la durée du contrat, le Franchisé s'interdit d'exploiter, de participer, directement ou par personne interposée, à toute entreprise ou activité concurrente à celle du réseau, notamment toute salle de sport ou académie de sports de combat non affiliée au réseau du Franchiseur.

À l'expiration ou après la résiliation du contrat, le Franchisé s'interdit, pendant une durée de [NOMBRE, ex. UN (1) AN] et dans le Territoire défini à l'Article 2, d'exploiter ou de participer à une activité directement concurrente à celle du réseau, cette clause de non-concurrence post-contractuelle étant limitée dans le temps et dans l'espace conformément aux principes de proportionnalité et de liberté du commerce reconnus par le droit tunisien.

ARTICLE 13 — CONFIDENTIALITÉ

Le Franchisé s'engage à conserver strictement confidentiels le Manuel Opératoire, les méthodes, techniques, documents commerciaux, financiers et pédagogiques qui lui seront communiqués par le Franchiseur, tant pendant la durée du contrat qu'après son terme, et à ne les divulguer à aucun tiers sans l'accord écrit préalable du Franchiseur. Cette obligation s'impose également à son personnel et à ses préposés.

ARTICLE 14 — RÉSILIATION

14.1 — Résiliation pour inexécution

En cas de manquement par l'une des Parties à l'une quelconque de ses obligations essentielles au titre du présent contrat, et à défaut de régularisation dans un délai de [NOMBRE, ex. TRENTE (30)] jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception exposant le grief, la Partie non défaillante pourra prononcer la résiliation de plein droit du contrat, sans préjudice de tous dommages et intérêts, conformément aux articles 273 et suivants du Code des Obligations et des Contrats relatifs à la résolution des contrats synallagmatiques.

14.2 — Résiliation de plein droit

Le contrat pourra être résilié immédiatement et de plein droit, sans mise en demeure préalable, en cas de : cessation de paiement, redressement ou liquidation judiciaire du Franchisé ; cession du fonds de commerce ou changement de contrôle du Franchisé sans accord préalable écrit du Franchiseur ; atteinte grave à l'image, à la réputation ou à la sécurité du réseau ; non-paiement réitéré des redevances visées à l'Article 4.

ARTICLE 15 — CONSÉQUENCES DE LA CESSATION DU CONTRAT

À l'expiration ou à la résiliation du contrat, pour quelque cause que ce soit, le Franchisé s'engage à : cesser immédiatement l'usage de la marque, de l'enseigne et du savoir-faire du Franchiseur ; restituer tout document, manuel et support confidentiel remis par le Franchiseur ; procéder au retrait de toute signalétique et élément distinctif du réseau ; s'acquitter de toute somme due au titre du droit d'entrée, des redevances et de toute autre créance échue à la date de cessation du contrat.

ARTICLE 16 — FORCE MAJEURE

Aucune des Parties ne pourra être tenue responsable de l'inexécution de ses obligations en cas de force majeure, telle que définie par le droit tunisien et notamment par l'article 283 du Code des Obligations et des Contrats, incluant à titre non exhaustif : catastrophes naturelles, épidémies, décisions des autorités publiques, troubles sociaux ou grèves générales, sous réserve d'en informer l'autre Partie dans un délai de [NOMBRE] jours.

ARTICLE 17 — INCESSIBILITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat est conclu en considération de la personne du Franchisé (intuitu personae). Le Franchisé ne pourra céder, transférer ou apporter en société, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de ses droits et obligations résultant du présent contrat sans l'accord écrit préalable du Franchiseur, lequel ne pourra être refusé sans motif légitime.

ARTICLE 18 — INDÉPENDANCE DES PARTIES

Les Parties reconnaissent expressément qu'aucune relation de subordination, de mandat, de société de fait ou de coemploi n'existe entre elles. Le Franchisé exploite le Point de Vente en son nom, pour son compte et à ses risques, et demeure seul responsable de la gestion de son personnel, notamment au regard de la législation du travail et de la sécurité sociale tunisiennes (Code du Travail, affiliation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale — CNSS).

ARTICLE 19 — DROIT APPLICABLE ET RÈGLEMENT DES LITIGES

Le présent contrat est soumis au droit tunisien, et notamment aux dispositions du Code des Obligations et des Contrats et du Code de Commerce.

En cas de différend relatif à la validité, l'interprétation ou l'exécution du présent contrat, les Parties s'efforceront de le résoudre à l'amiable. À défaut d'accord amiable dans un délai de [NOMBRE, ex. TRENTE (30)] jours, le litige sera soumis, au choix des Parties tel qu'indiqué ci-dessous : ■ à la compétence exclusive des tribunaux de [VILLE, ex. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE TUNIS] ; ou ■ à l'arbitrage, conformément au Code de l'Arbitrage tunisien (loi n° 93-42 du 26 avril 1993), le siège de l'arbitrage étant fixé à [VILLE], la procédure étant conduite en langue [arabe/française] par un/trois arbitre(s) désigné(s) conformément audit Code.

ARTICLE 20 — DISPOSITIONS DIVERSES

20.1 — Intégralité de l'accord

Le présent contrat, ainsi que ses annexes qui en font partie intégrante, constitue l'intégralité de l'accord entre les Parties et annule et remplace tout accord, correspondance ou négociation antérieurs relatifs au même objet.

20.2 — Nullité partielle

Si l'une quelconque des clauses du présent contrat était déclarée nulle ou inapplicable par une juridiction compétente, les autres clauses conserveraient leur plein effet, les Parties s'engageant à négocier de bonne foi une clause de substitution ayant un effet équivalent.

20.3 — Notifications

Toute notification au titre du présent contrat sera valablement effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux sièges/domiciles indiqués en tête des présentes, ou par voie d'huissier de justice, sauf disposition contraire expressément prévue.

20.4 — Élection de domicile

Pour l'exécution du présent contrat, les Parties élisent domicile aux adresses indiquées en tête des présentes.

Fait à [VILLE], en [NOMBRE] exemplaires originaux, le [DATE].

[Nom, qualité, signature]

[Nom, qualité, signature]

« Lu et approuvé, bon pour accord »

« Lu et approuvé, bon pour accord »

Note : le présent document constitue un modèle-type de contrat de franchise à personnaliser selon les données réelles des Parties, du concept et des montants convenus. Il est vivement recommandé de le faire relire et valider par un avocat inscrit au Barreau tunisien avant toute signature, notamment au regard des évolutions législatives et réglementaires applicables au secteur du sport et de la franchise commerciale en Tunisie.